

Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 09/09/2024, n. 24229

CASS
Ordinanza interlocutoria
9 settembre 2024

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. III, ordinanza interlocutoria 09/09/2024, n. 24229

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 24229

Data del deposito : 9 settembre 2024

Testo completo

ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 5859/2022 R.G. proposto da: IV IA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giunio Bazzone n. 3, presso lo studio dell'avv. Daniele Vagnozzi, rappresentata e difesa come da procura in calce al ricorso dagli avv.ti Leonardo Penna e Marco Falsini, domicilio digitale; marco.falsini@firenze.pecavvocati.it - ricorrente - nei confronti di IV TE, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Golini, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale paologolini@firenze.pecavvocati.it - ricorrente incidentale - e contro AN RO JA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dei Parioli n. 67, presso lo studio dell'avv. Lucia Camporeale, che lo rappresenta e difende N. 5859/22 R.G. 2 come da procura allegate al controricorso, domicilio digitale luciacamporeale@ordineavvocatiroma.org - controricorrente e ricorrente incidentale- e contro CONDOMINIO DI VIA NERI DI BICCI N. 24 FIRENZE, in persona dell'amministratore pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Ferlito, come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale fulvio.ferlito@firenze.pecavvocati.it - controricorrente e ricorrente incidentale - e contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze recante il n. 1505/2021 e pubblicata in data 29.7.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell'8.5.2024 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija. Considerato che: Con distinti ricorsi, CE IV e ST IV (quest'ultimo con atto notificato successivamente a

quello della prima, pertanto da considerarsi quale ricorso incidentale), hanno impugnato per cassazione, ciascuno sulla base di nove motivi, illustrati da distinte memorie, la sentenza non definitiva in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Firenze, pronunciando in sede di rinvio, ha condannato i predetti IV (nella rispettiva misura di 1/3 e 2/3) al risarcimento del danno derivato a KY AM PA in occasione del sinistro occorsogli nella notte tra il 20 e il 21 ottobre del 2000 in Firenze, disponendo per il prosieguo, ai fini della quantificazione del danno; nel contempo, la Corte N. 5859/22 R.G. 3 toscana ha rigettato le domande proposte dal PA nei confronti del Condominio e della Compagnia assicuratrice; KY AM PA e il Condominio si sono costituiti con distinti controricorsi, illustrati da memorie, entrambi proponendo anche ricorso incidentale; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; le impugnazioni proposte avverso la citata sentenza non definitiva pongono importanti questioni nomofilattiche e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell'art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire; il Collegio reputa quindi opportuno decidere sulle dette impugnazioni in una fissanda pubblica udienza;

p. q. m.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, affinché il ricorso sia trattato in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno